Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Gabinete do Procurador Geral

À Sua Excelência o Senhor Subprocurador-Geral do Estado,

Estou de acordo com o Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV (47724338), da lavra do i. Procurador do Estado, Maurício Gomes Vieira, com os acréscimos realizados pelo i. Procurador do Estado, José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti, na Manifestação PGE/PG03/PTRIB SEI Nº28 (49723678), louvado despacho de *index* 50095367, do i. Procurador-Chefe da PG-03, Marcos Bueno Brandão da Penha, diante do Contrato 12/2021 (fl.12 e fls. 16/17 do doc. 51503480).

Em resumo, trata-se de processo administrativo inaugurado para apurar a incidência de impostos da NOTA INVOICE (doc. 43267241) decorrente de serviços prestados no âmbito do Contrato 12/21, em que figuram como contratante a empresa pública controlada pelo Estado, COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL, e como contratada o CONSÓRCIO CLIMA RIO, que possui a empresa MULTICRITERI-MCRIT A.I.E, domiciliada na Espanha, como uma de suas integrantes. Essa empresa teria prestado serviço de consultoria, cujo pagamento foi realizado pelo Banco Mundial na Espanha (doc. 44025050). A controvérsia cinge-se quanto à legitimidade passiva tributária, se da contratante ou da contratada, e quais seriam os impostos devidos.

O i. Procurador do Estado Assessor-Chefe em Substituição da ASSJUR/Transportes, Maurício Jorge Pereira da Mota, no Parecer 10/2023/CENTRAL/ASSJUR/MJPM (*index* 46628498), entendeu que a responsabilidade tributária era do Consórcio contratado, inexistindo, então, tributos a recolher quanto ao pagamento da Nota Invoice, pois, poder-se-ia inferir da Cláusula 41.2, que os tributos locais indiretos já estariam sendo reembolsados conforme o cronograma de pagamento.

Após, em despacho 46783277, a DIRAF informou a existência de impostos indiretos que não foram mencionados no contrato (Lei 10.865/2004), bem como as contribuições federais (PIS, COFINS, CSLL e CIDE) a serem pagas no exterior pela CENTRAL.

No Parecer 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV (47724338), o i. Procurador do Estado, Maurício Gomes Vieira, entendeu que **não são devidos pela CENTRAL: 1)** IRPF, conforme art. 744 do Decreto n° 9.580/2018; e **2)** CSLL, pois o consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser contribuinte desse tributo e que, como os pagamentos são realizados pelo Banco Mundial diretamente ao consultor, a CENTRAL não se enquadraria no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04; enquanto **são devidos os seguintes impostos: 1)** PIS/PASEP e COFINS, conforme arts. 1°, §1°, art. 3º, inciso II, e art. 5º, da Lei n° 10.865/04, haja vista que a companhia é empresa pública e não pode se beneficiar, de acordo com o art. 111, inciso II do CTN, da isenção do art. 9, inciso I, alínea "a" da Lei 10.865/04; **2)** ISS a ser pago pela Companhia ao Município do Rio de Janeiro; **3)** CIDE-*royalties*, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000. Ao fim, recomendou que fosse efetuada consulta à Secretaria da Receita Federal sobre obrigação tributária por parte da CENTRAL.

Na Promoção PGE/PG15/COO-CSJ Nº 10, o i. Procurador-Assistente da Coordenadoria do Sistema Jurídico, Joaquim Pedro Rohr, informou que não foram encontrados precedentes especificamente sobre o tema, porém, destacou que o Parecer PGE/PG-3/MOBC nº 01/2009 reconheceu a imunidade tributária da Fundação Oswaldo Cruz nos casos de incidência de ICMS sobre a entrada de acessórios de equipamentos e materiais de laboratório importados do exterior (i*ndex* 48191997).

Ato contínuo, na Manifestação PGE/PG03/PTRIB SEI Nº28, de autoria do i. Procurador do Estado, José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti (*index* 49723678), houve a concordância com os tributos de PIS/COFINS, ISS e CIDE-*royalties* serem devidos pela estatal brasileira e, aduziu que, a discussão sobre a

legitimidade passiva tributária seria de pouca relevância. Entretanto, concluiu que a responsabilidade seria da CENTRAL ante a ambiguidade existente entre os itens 38.1, 39.1 e 39.2 do Contrato 12/2021 (fl.12 e fls. 16/17 do doc. 51503480) e que os custos poderiam ser aumentados em caso de remessa de recursos para a MCRIT a título de reembolso por pagamento de tributos que venha a ser efetuado por ela. Assim, sugeriu que a CENTRAL realize consulta tributária junto à Secretária da Receita Federal e à Secretária Municipal de Fazenda quanto a incidência dos tributos supramencionados.

O i. Procurador-Chefe da Procuradoria Tributária (PG03), Marcos Bueno Brandão da Penha, em despacho 50095367, concordou com o Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV (47724338), acrescido da Manifestação PGE/PG03/PTRIB SEI Nº28 (49723678).

Como visto, há ambiguidade no Contrato 12/2021, constante nos itens 38.1, 39.1 e 39.2 (fl.12 e fls. 16/17 do doc. 51503480), pois, pela leitura do item 38.1, pode-se compreender que há responsabilização da prestadora de serviço quanto à retenção de impostos (MCRIT), ficando à cargo da contratante (CENTRAL) somente o reembolso de tais valores, enquanto nas cláusulas 39.1/39.2, consta que o imposto é devido pela contratante (CENTRAL), vejamos:

> **38.1** O preço do Contrato é fixo e está determinado na CE. A discriminação do preço do Contrato é fornecida no Apêndice C.
>
> **39.1** O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na CE.
>
> **39.2** Como exceção para o estabelecido acima e o definido na CE, todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.
>
> **38.1** O preço do Contrato é: R$ 933.500 e US$ 142.500 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais e cento e quarenta e dois mil e quinhentos dólares) excluído de impostos locais indiretos.
>
> Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem ser reembolsados pelo Cliente para o Consultor.
>
> O montante de tais impostos é R$ 22.485,00 e US$ 18.531,50.
>
> **39.1 e 39.2** O Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas, quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente em relação a: (a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços; (b) quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles; (c) quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente; (d) quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que: (i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e (ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.

Assim, deve-se concluir pela responsabilização tributária da CENTRAL (contratante) quanto aos impostos de PÌS/COFINS, conforme arts. 1°, §1°, art. 3º, inciso II, art. 5º, e art. 9º, inciso I, alínea "a" da Lei n° 10.865/04 e art. 111, inciso II do CTN, ISS ao Município do Rio de Janeiro e CIDE-*royalties, consoante* art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000. Opina-se para que seja realizada consulta tributária pela CENTRAL com a Secretária da Receita Federal e a Secretária Municipal de Fazenda acerca da incidência dos tributos supracitados.

À consideração superior.

FABRICIO DANTAS

PROCURADOR-ASSESSOR (PG-02)

DESPACHO

Aprovo o Parecer n. 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV (47724338), da lavra do i. Procurador do Estado, Maurício Gomes Vieira, com os acréscimos do i. Procurador do Estado, José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti, na Manifestação PGE/PG03/PTRIB SEI Nº28 (49723678), ratificados na manifestação de index 50095367, do i. Procurador-Chefe da PG-03, Marcos Bueno Brandão da Penha, e louvado na manifestação do i. Procurador-Assessor Fabrício Dantas.

Desse modo, estou de acordo com a conclusão de responsabilização da empresa pública contratante, COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL, quanto aos impostos frutos do Contrato 12/2021 (fl.12 e fls. 16/17 do doc. 51503480), a saber PIS/COFINS, ISS e CIDE-*royalties*.

Orienta-se que a empresa realize consulta com as Secretária da Receita Federal e a Secretária Municipal de Fazenda para melhor entendimento acerca da incidência dos tributos mencionados ante a complexidade e singularidade do caso.

RAFAEL ROLIM DE MINTO

SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO

Rio de Janeiro, 23 maio de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Fabricio do Rozario Valle Dantas Leite**, **Procurador**, em 24/05/2023, às 20:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Rolim de Minto**, **Procurador**, em 25/05/2023, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **52587910** e o código CRC **1BA558DE**.